



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

INSTITUTO NACIONAL
DE BOSQUES
Folio No. 12

Agencia Fiscal en el Municipio
de Sibilia, Quetzaltenango

RECIBIDO
26 MAR 2024

HORA: 09:19 NOMBRE: Manuel Tepé

INFORME SUBREGIONAL DE CUANTIFICACION DE DAÑOS
AVALÚO

Oficio No. 61-DSR-GEMR-90-2024/

Fecha: 25 de marzo de 2024

Lic. Manuel Bernabé Tepé Yax
Auxiliar Fisacal I
Agencia Fiscal en municipio de Sibilia, Quetzaltenango
Ministerio Público

Respetuosamente me dirijo a usted deseándole salud y bienestar personal en la dirección de sus actividades. Por este medio remito el dictamen técnico sobre la cuantificación de daños (avalúo) en incendio ocurrido en el lugar denominado: Aldea Los Pocitos, municipio de Sibilia, Quetzaltenango

I. Datos generales del avalúo

- Número de causa o caso: MP117-2024-45
- Número de expediente: 61-136-6.1.1-2024
- Lugar donde se realizó el avalúo: Aldea Los Pocitos, municipio de Sibilia, Quetzaltenango
- Especies dañadas o taladas: Cupressus lusitanica y Pinus rudis
- Fecha de realización del avalúo: lunes, 25 de marzo de 2024
- Localización geográfica donde se realizó el Avalúo: GTM X= 380549 Y= 1658193
- Nombre del evaluador o evaluado: Augusto Alfonso Recinos Rodas
- Nombre de los acompañantes: Mauro Dagoberto de Leon Gramajo quien dijo ser el propietario del terreno Manuel Bernabe Tepé Yax Auxiliar Fical M.P., Mayra Lucia Vasquez Perez, tecnico en investigaciones M.P.

II. Avalúo de daños

Volumen total dañado o talado m ³	Área dañada o talada (ha)
7.95	0.08
Valor del producto dañado o talado	
Q 3,807.17	

III. Información específica solicitada

a) ESTABLECIMIENTO DE ÁRBOLES QUEMADOS Y EXTENSIÓN AFECTADA

R/ En el área donde se efectuó el avalúo se cuantificaron 1 árbol de Pinus rudis, 11 árboles de Cupressus lusitanica Cupressus lusitanica y Pinus rudis
El área afectada por el incendio es de 0.08 hectareas.

b) UBICACIÓN DEL SITIO EN AREA PROTEGIDA

R/ El área afectada no se encuentra dentro de áreas protegidas según el Shape de CONAP



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

INSTITUTO NACIONAL
DE BOSQUES
Folio No. 13



c) PRODUCTO MADERABLE AFECTADO

R/ El volumen total afectado por el incendio es de 7.953 m³ el cual corresponde a producto leña y troza.

d) ESPECIE AFECTADA Y ESTABLECIMIENTO SI ES PROTEGIDA

R/ La especie afectada por el incendio corresponde a Cupressus lusitanica y Pinus rudis, el cual no se encuentra dentro de la categoría de especie protegida.

e) VALOR AFECTADO Y ESTIMADO

R/ El valor del producto afectado según las características antes mencionadas asciende a Q 3,807.17

f) EXISTENCIA DE LICENCIA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

R/ De la revisión de los archivos físicos y electrónicos de esta subregión del INAB, se estableció que a la presente fecha no se ha aprobado licencia forestal u otra autorización para aprovechamiento forestal en el área de la tala evaluada.

IV. Observaciones

El valor total del daño provocado por el incendio en el área afectada es de: tres mil ochocientos siete Quetzales con diez y siete centavos (Q 3,807.17). Lo que equivale a recuperar por medio de reforestación un área igual a 0.2 Hectáreas (4.6 Cuerdas utilizando 222 árboles por cuerda a una distancia de 3*3 metros preferiblemente de la especie afectada).

Atentamente,

f

Augusto Alfonso Recinos Rodas,
Técnico forestal, subregión VI-1
Inab, Quetzaltenango



V.O.B.

Ing. Guillermo Estuardo Monterrosa R.
Director subregional VI-1
Inab, Quetzaltenango





V. Anexos

AVALÚO REALIZADO CON BASE AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY FORESTAL

ARTÍCULO 90.- Estimación de daños. Para determinar el daño material se considerará:

- El valor del material dañado, explotado o exportado ilícitamente o dejado de reforestar, los que tendrán una vinculación directa con los listados de costos publicados por el INAB;
- Si el daño fue cometido en tierras nacionales o privadas;
- La capacidad de producción y explotación forestal;
- La gravedad del delito cometido;
- Las lesiones económicas provocadas a la sociedad por la inversión de recursos en la lucha por mantener los recursos naturales; y,
- Otras circunstancias que a juicio del juez sirvan para determinar el daño ocasionado

1. Valor del material dañado (Resolución JD.01.32.2022)

Especie	Volumen troza (m³)	Volumen leña (m³)	Valor troza Q190.00/m³	Valor leña Q16/m³	Valor total (Q.) /m³
Pinus rudis	0.67	0.45	126.92	7.14	134.06
Cupressus lusitanica	3.42	3.42	991.80	47.88	1,039.68
TOTAL	4.09	3.87	Q1,118.72	Q55.02	Q1,173.74

2. Capacidad de producción y explotación forestal

Tipo de costo	Volumen (m³)	Valor (Q.) / m³	Valor total (Q.) / m³
Costos Plan de Manejo	7.95	20.00	159.06
Costos de la Garantía	7.95	115.00	914.60
Costo de la regencia	7.95	3.50	27.84
Valor de las notas de envío	7.95	1.50	11.93
TOTAL			Q1,113.43

3. Las lesiones económicas provocadas a la sociedad por la intervención de recursos en la lucha por mantener los recursos naturales

Área talada (ha)	Monto reforestación / ha	Valor total
0.08	Q19,000.00	Q1,520.00